

1500138-40.2018.8.26.0622

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOCIMAR DAL CHIAVON

Comarca: Itararé

Foro: Foro de Itararé

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu(ré):

Fernando Machado de Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOCIMAR DAL CHIAVON

Vistos.

Págs. 365/366: 1. Trata-se de execução da multa penal cumulativa, nos termos da Lei n.º 13.964/2019, para fins de cobrança da pena de multa imposta ao apenado.
2. O caso é de extinção da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itararé

Foro de Itararé

1ª Vara

Rua Frei Caneca, 982, Centro - Centro

CEP: 18460-000 - Itararé - SP

Telefone: (15) 3532-4250 - E-mail: itarare1@tjsp.jus.br

1500138-40.2018.8.26.0622 - lauda

C O N C L U S ã O

Aos 27 de setembro de 2022, faço REMESSA destes autos CONCLUSOS ao Dr JOCIMAR DAL CHIAVON, Meritíssimo Juiz de Direito desta Comarca. Rodrigo Moretti Balteiro, Escrevente Técnico Judiciário, M366272.

S E N T E N Ç A D E E X T I N Ç ã O

Processo nº:

1500138-40.2018.8.26.0622

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu(ré):

Fernando Machado de Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOCIMAR DAL CHIAVON

Vistos.

Págs. 365/366: 1. Trata-se de execução da multa penal cumulativa, nos termos da Lei n.º 13.964/2019, para fins de cobrança da pena de multa imposta ao apenado.
2. O caso é de extinção da punibilidade, considerando-se a absoluta impossibilidade de pagamento da pena de multa por parte da parte executada.

3. Inicialmente, cumpre salientar que, no julgamento da ADI 3.150, o Supremo Tribunal Federal, conferindo interpretação conforme à Constituição Federal ao artigo 51 do Código Penal, firmou o entendimento de que, não obstante ostente a natureza de dívida de valor, a multa penal não perdeu seu caráter de sanção penal, que lhe é inerente por força do artigo 5º, inciso XLVI, “c”, da Constituição Federal.

Consequentemente, a execução da pena de multa deverá ser promovida: a) prioritariamente, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, perante a Vara de Execução Penal, devendo ser observado o procedimento previsto nos artigos 164 e seguintes da LEP; e b) em caso de inércia do órgão ministerial superior a 90 (noventa) dias, pela FAZENDA PÚBLICA (Federal ou Estadual, conforme o caso), perante a Vara de Execução Fiscal, observando-se o rito da Lei n.º 6.830/1980 (ADI 3150, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019). Em decorrência do entendimento firmado pelo STF, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais repetitivos n.º 1.785.383/SP e 1.785.861/SP, reviu a tese anteriormente aventada no Tema n.º 931 para estabelecer que: “Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade”. Com efeito, nos termos do novo entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania, “o condicionamento da extinção da punibilidade, após o cumprimento da pena corporal, ao adimplemento da pena de multa transmuda-se em punição hábil tanto a acentuar a já agravada situação de penúria e de indigência dos apenados hipossuficientes, quanto a sobreonerar pessoas próximas do condenado [...]. Ademais, “a barreira ao reconhecimento da extinção da punibilidade dos condenados pobres, para além do exame de benefícios executórios como a mencionada progressão de regime, frustra fundamentalmente os fins a que se prestam a imposição e a execução das reprimendas penais, e contradiz a inferência lógica do princípio isonômico (art. 5º, caput da Constituição Federal) segundo a qual desiguais devem ser tratados de forma desigual. Mais ainda, desafia objetivos fundamentais da República, entre os quais o de 'erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais' (art. 3º, III)” (REsp 1.785.383 e REsp 1.785.861/SP, Relator: Min. Rogério Schietti Cruz, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 30/11/2021 – grifo meu). No mesmo sentido, são os seguintes julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo: “Agravado em Execução – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA MULTA – Incompetência para extinção da multa. Cobrança da multa pelo órgão competente inviabilizada. Não acolhimento. Alteração da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. Necessidade da manutenção de reconhecimento da extinção da punibilidade da pena pecuniária, ante a comprovação de impossibilidade de adimplemento da multa. – AGRAVO DESPROVIDO” (TJSP; Agravo de Execução Penal 0000377-05.2021.8.26.0464; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pompéia - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/06/2022; Data de Registro: 08/06/2022 – grifo meu); “1-) Agravo em Execução Penal. Não provimento do recurso ministerial. 2-) A multa é dívida de valor, mantém sua característica de sanção penal, todavia, se sua manutenção deve-se à hipossuficiência do agravante, reforçada pelo patrocínio pela Defensoria Pública, não há outra alternativa, senão a extinção da punibilidade. 3-) Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, com mudança de posicionamento anterior. 4-) Decisão mantida” (TJSP; Agravo de Execução Penal 0001833-96.2022.8.26.0482; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 2ª Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 08/06/2022; Data de Registro: 08/06/2022 – grifo meu); “Agravado em Execução – Recurso Defensivo. Sanção de multa – Dívida de valor com caráter penal – Cobrança que não fere a ressocialização, desde que viável o pagamento – Agravante representada pela Defensoria Pública – Hipossuficiência demonstrada – Aplicação da tese recém-fixada pelo STJ nos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia nºs 1.785.383 e 1.785.861. Provimento para declarar a extinção da punibilidade da sentenciada no tocante à multa” (TJSP; Agravo de Execução Penal 0016955-34.2021.8.26.0564; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador:

12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - Vara do Júri/Execuções; Data do Julgamento: 09/02/2022; Data de Registro: 09/02/2022 - grifo meu).

Em suma, uma vez demonstrada a hipossuficiência da parte executada, consistente na absoluta impossibilidade de arcar com o pagamento da pena de multa que lhe foi imposta sem causar prejuízos à sua subsistência, torna-se inviável o prosseguimento da execução, devendo ser extinta a punibilidade do(a) apenado(a).

4. No caso dos autos, há relevantes indícios da hipossuficiência da parte executada, considerando-se que o(a) apenado(a) foi assistido por defensor dativo durante o processo de conhecimento.

Portanto, demonstrada a absoluta impossibilidade de o(a) reeducando(a) realizar o pagamento da pena de multa que lhe foi imposta, não se justifica o prosseguimento da presente execução.

5. Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Fernando Machado de Oliveira, no tocante à pena de multa imposta nestes autos de nº 1500138-40.2018.8.26.0622 1ª Vara e Foro de Itararé, com fundamento no artigo 66, inciso II, da Lei n.º 7.210/1984.

Após, o trânsito em julgado, comuniquem-se ao IIRGD, TRE e Juízo de Execuções competente.

Sem prejuízo, Cobre-se o Registro da Guia Expedido à Página 359/360.

Concluídas as diligências, nada mais havendo, arquivem-se estes os autos, com as cautelas de praxe, a fim de aguardar o efetivo cumprimento da pena corporal, visto que já iniciado o processo de execução penal.

Ciência ao Ministério Público

P.I.C.

Itararé, 27 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA